

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה פסל

פ/25/4070

הצעת חוק העונשין (תיקון – ניקוי ישראל מנשק לא חוקי), התשפ"ד–2023

תיקון סעיף 144 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 144 –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) המחזיק נשק גנוב, דינו – מאסר חמש עשרה שנים ולא פחות מעשר שנים, ואולם לעניין חלק מהותי בנשק גנוב, דינו – מאסר עשר שנים, ולעניין אבזר המשמש נשק גנוב שאינו חלק מהותי בנשק, דינו – מאסר שבע שנים.

(א2) המחזיק נשק שהוברח לישראל, דינו – מאסר עשרים שנים ולא פחות מחמש עשרה שנים, ואולם לעניין חלק מהותי בנשק או תחמושת מוברחים או המשמשים נשק מוברח, דינו – מאסר חמש עשרה שנים, ולעניין אבזר המשמש נשק מוברח, שאינו חלק מהותי בנשק – דינו מאסר עשר שנים.

(א3) לא יישא שוטר באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין באמצעות נשק גנוב או מוברח שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו או בגופו." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ב3) יבוא :

"(ב4) הרוכש, נושא או מוביל נשק גנוב או מוברח, דינו – מאסר עשרים שנים ולא פחות מחמש עשרה שנים, ואולם לעניין חלק מהותי בנשק, דינו – עשר שנים, ולעניין חלק לא מהותי בנשק – מאסר שבע שנים." ;

(3) אחרי סעיף קטן (ח) יבוא :

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 227.

”(1ח) הורשע אדם בעבירה לפי סעיףם קטן (א1) או (א2), יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט לאוצר המדינה מנכסיו של האדם שהורשע עד לסך 500,000 שקלים חדשים.”

סייג לתחולה על מי 2. הוראות סעיף 144(א1) עד (א3) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה לא יחולו על מי שהפקיד בתחנת משטרה נשק גנוב או מוברח, או חלק מנשק כאמור, בתוך משטרה נשק גנוב או עשרה ימים מיום פרסומו של חוק זה. מוברח

דברי הסבר

לאור האירועים האחרונים ומלחמת חרבות ברזל (אוקטובר 2023) הנחה השר לביטחון לאומי על הרחבת התבחינים ותנאי הסף לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי, כך שיתאפשר לאזרחים נוספים להוציא רישיון נשק, במטרה שאלו יוכלו להגן על עצמם ועל סביבתם בנוסף לכוחות הביטחון. הצעת חוק זו נועדה לשמור על ביטחון האזרחים, לוודא שאין כלי נשק ללא אישור ולעודד אזרחים שמחזיקים בנשק לא חוקי להעבירו לרשויות וזאת ללא ענישה. על כן, מוצע לקבוע עונש מאסר בגין החזקת נשק גנוב או נשק שהוברח לישראל, תוך קביעת עונש מאסר מינימלי וקביעת אפשרות לחילוט עד לסך 500,000 שקלים חדשים במקרה שאדם הורשע בעבירות אלו. עוד מוצע לקבוע פטור מנשיאת אחריות פלילית עבור שוטר שפעל בהגנה עצמית כנגד תקיפה באמצעות נשק גנוב או מוברח וכן לאפשר לאזרחים להעביר נשק בלתי חוקי למשטרה בתוך עשרה ימים מכניסת הצעת חוק זו לתוקף, ללא נשיאה באחריות פלילית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בכסלו התשפ"ד (20.11.2023)